

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1376/2532

นางสร้อยคำ วิหิงสกุล กับพวก

โจทก์

นายเสาร์ สีหวัโตน กับพวก

จำเลย

นายนิพนธ์ ทังสวัสดิ์ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด ที่ 4

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 และที่ 4 ฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดีโจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งหกแถลงคัดค้าน (อันดับ 203)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ร่วมกันชำระค่าเสียหายให้กับโจทก์ทั้งหกเป็นเงินรวม 900,000 บาท พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ โดยในเงินจำนวน 900,000 บาทนั้น ให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ด้วย เป็นเงินจำนวน 105,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินจำนวน 105,000 บาทนับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 4 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 และที่ 4 ต่างฎีกา (อันดับ 183,185)

จำเลยที่ 2 และที่ 4 ต่างยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 182,186)

จำเลยที่ 2 และที่ 4 ต่างเคยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 149,151) แต่ไม่ปรากฏคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 2 จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้ หรือถ้าจำเลยที่ 4 หาประกันสำหรับจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 4 จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาวางจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ที่ 4 หรือจำเลยที่ 4 แล้วแต่กรณี ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 2 จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้ หรือถ้าจำเลยที่ 4 หาประกันสำหรับจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 4 จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาวางจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ที่ 4 หรือจำเลยที่ 4 แล้วแต่กรณี ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ